

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВНОЦ «ЦИТРАРИУМ»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО ВНОЦ «Цитрариум»
Ушаков Дмитрий Юрьевич
28.08.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся Автошколы «Цитрариум»**

г. Санкт-Петербург, 2020

Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся Автошколы «Циттариум» (далее — Положение) является локальным нормативным актом ООО ВНОЦ «Циттариум» (далее — Автошкола) и регулирует основания и порядок перевода, отчисления и восстановления лиц, осваивающих основные программы профессионального обучения в Автошколе.
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», правилами оказания платных образовательных услуг, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, порядком применения мер дисциплинарного взыскания, уставом Автошколы, договорами об образовании и иными локальными нормативными актами Автошколы.
3. Действие Положения распространяется на обучающихся по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств, а в отношении несовершеннолетних обучающихся — также на их родителей (законных представителей).
4. При принятии решений учитываются права и законные интересы обучающихся, требования безопасности дорожного движения, условия заключённых договоров и фактическая возможность Автошколы продолжить обучение по соответствующей программе.
5. Решения о переводе, отчислении и восстановлении оформляются приказом генерального директора Автошколы либо уполномоченного им лица.

Порядок и основания перевода обучающихся

1. Под переводом обучающегося понимается:
 - переход с одной образовательной программы на другую внутри Автошколы;
 - переход на иную форму, режим или график обучения, если это допускается образовательной программой;
 - переход из Автошколы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо приём в Автошколу лица, ранее обучавшегося в другой организации.
2. Обучающийся, заказчик либо родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося вправе подать заявление о переводе в течение периода обучения. В заявлении указываются желаемая программа, группа, график или принимающая организация. Перевод внутри Автошколы возможен при наличии соответствующей образовательной программы, свободного места в группе, необходимых документов и возможности освоить разницу в учебных планах. Финансовая задолженность урегулируется в соответствии с договором об образовании и не подменяет оценку возможности перевода.
3. Заявление рассматривается генеральным директором Автошколы или уполномоченным им лицом. При положительном решении издаётся приказ о переводе и, при необходимости, заключается дополнительное соглашение к договору об образовании.
4. При переводе внутри Автошколы новый договор об образовании не заключается, если иное не обусловлено изменением сторон договора; изменения программы, стоимости, срока или графика обучения оформляются дополнительным соглашением.
5. Для перевода обучающегося из Автошколы в другую образовательную организацию на основании его заявления издаётся приказ об отчислении в связи с переводом, расторгается договор об образовании и в установленный законом срок выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.
6. Для приёма в Автошколу лица, обучавшегося в другой образовательной организации, представляются заявление и документ об обучении. Автошкола сопоставляет пройденную и планируемую программы, определяет возможность зачёта результатов обучения и, при наличии разницы, устанавливает индивидуальный порядок её освоения.
7. Зачисление лица, переводимого из другой образовательной организации, осуществляется после заключения договора об образовании и издания приказа генерального директора Автошколы.
8. Отказ в переводе доводится до заявителя с указанием причины. Основаниями отказа могут

быть отсутствие соответствующей программы или свободных мест, невозможность обеспечить безопасное и качественное освоение программы либо непредставление необходимых документов.

Порядок и основания отчисления обучающихся

1. Образовательные отношения между обучающимся и Автошколой прекращаются в связи с отчислением:
 - в связи с получением образования (завершением обучения);
 - досрочно по инициативе обучающегося, заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую организацию;
 - по инициативе Автошколы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Автошколы, в том числе в случае прекращения деятельности Автошколы;
 - по соглашению сторон договора об образовании.
2. Обучающийся, заказчик либо родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося вправе в любое время подать заявление о досрочном прекращении образовательных отношений по собственной инициативе. Такое прекращение не влечёт дополнительных обязательств, кроме исполнения обязательств, возникших до даты отчисления, и расчётов, предусмотренных договором и законодательством.
3. По инициативе Автошколы образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
 - при применении к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания — в случаях и порядке, установленных законодательством;
 - при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, если предусмотренные локальными актами меры не привели к устранению нарушения;
 - при установлении нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
 - в иных случаях, прямо предусмотренных федеральным законодательством или договором об оказании платных образовательных услуг.
4. До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания Автошкола запрашивает у обучающегося письменное объяснение и соблюдает установленную законом процедуру, сроки, ограничения и порядок ознакомления с приказом.
5. При существенном нарушении сроков оплаты Автошкола действует в порядке, предусмотренном договором об образовании и правилами оказания платных образовательных услуг, с предварительным уведомлением заказчика и предоставлением разумного срока для устранения нарушения, если иное не установлено законом.
6. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении. Если заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений он расторгается на основании такого приказа.
7. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося, заказчика либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося доступным способом, позволяющим подтвердить направление уведомления.
8. Лицу, успешно завершившему обучение и прошедшему итоговую аттестацию, выдаётся документ о квалификации установленного Автошколой образца в соответствии с законодательством. Лицу, отчисленному досрочно, в течение трёх дней после издания приказа выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.
9. Оригиналы документов, переданные обучающимся при поступлении, возвращаются по его требованию после оформления отчисления; копии документов хранятся в соответствии с номенклатурой дел и требованиями законодательства о персональных данных.
10. Денежные расчёты при досрочном прекращении договора производятся с учётом фактически понесённых Автошколой расходов и объёма оказанных услуг в порядке, предусмотренном законодательством и договором.

Порядок и основания восстановления обучающихся

1. Лицо, отчисленное из Автошколы по собственной инициативе до завершения освоения основной программы профессионального обучения, вправе подать заявление о восстановлении в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и возможности продолжить обучение по соответствующей программе.
2. Восстановление осуществляется с сохранением прежних условий обучения, если это возможно, но не ранее завершения учебного периода, в котором лицо было отчислено. При изменении программы или условий обучения стороны согласовывают необходимые изменения.
3. Порядок и условия восстановления лица, отчисленного по инициативе Автошколы, определяются индивидуально с учётом причины отчисления, устранения допущенных нарушений, наличия свободных мест, срока, прошедшего после отчисления, и возможности освоения образовательной программы.
4. Для восстановления представляются заявление и документ, удостоверяющий личность; Автошкола вправе запросить документы, необходимые для подтверждения прежнего обучения и определения учебной разницы.
5. Заявление рассматривает генеральный директор Автошколы или уполномоченное им лицо. По результатам принимается решение о восстановлении либо об отказе с указанием причины.
6. При положительном решении заключается договор об образовании или дополнительное соглашение, утверждается индивидуальный порядок освоения учебной разницы и издаётся приказ о восстановлении.
7. Восстановление не допускается, если Автошкола не реализует соответствующую программу, отсутствуют свободные места либо продолжение обучения объективно невозможно из-за изменения обязательных требований к программе или состоянию здоровья, когда такие требования установлены законом.
8. Лицо, ранее обучавшееся в иной образовательной организации, принимается в Автошколу в порядке приёма и перевода, а не восстановления.

Порядок зачёта результатов пройденного обучения

1. Зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и дополнительных образовательных программ, полученных в Автошколе или в другой организации, может проводиться при переводе, восстановлении, параллельном освоении программ либо обучении по индивидуальному учебному плану.
2. Зачёт проводится по заявлению обучающегося, заказчика либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании документа об образовании, документа о квалификации, справки об обучении или иного документа, подтверждающего результаты пройденного обучения.
3. Автошкола сопоставляет планируемые результаты, содержание и объём соответствующей части осваиваемой программы с результатами пройденного обучения.
4. Решение о зачёте принимается при достаточном соответствии наименования, содержания, объёма, сформированных компетенций и формы контроля. Допускается зачёт части дисциплины или практики.
5. Для рассмотрения вопроса о зачёте приказом генерального директора может создаваться комиссия. Решение оформляется протоколом и приказом либо иным распорядительным документом Автошколы.
6. Зачтённые результаты учитываются в документах индивидуального учёта обучающегося и признаются результатами промежуточной аттестации по соответствующей части образовательной программы.
7. Зачёту не подлежат результаты итоговой аттестации, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. При недостаточном соответствии результатов пройденного обучения Автошкола вправе предложить обучающемуся пройти оценочную процедуру (переаттестацию) или освоить недостающую часть программы.
9. Переаттестация представляет собой оценку знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося по соответствующему элементу учебного плана. Форму, сроки и критерии

переаттестации определяет Автошкола и доводит их до обучающегося до проведения оценки.

10. Основаниями для переаттестации могут являться различия в наименовании, содержании, объёме, компетенциях либо форме промежуточной аттестации при наличии достаточной сопоставимости пройденного и планируемого обучения.
 - результаты обучения относятся к сходному по содержанию элементу программы, но его наименование отличается;
 - часть предусмотренных программой компетенций документально не подтверждена;
 - объём пройденного обучения меньше объёма соответствующей части действующей программы;
 - форма контроля отличается от формы, установленной образовательной программой Автошколы.
11. Плата за установление соответствия и проведение зачёта не взимается. Платные дополнительные занятия или повторное освоение части программы возможны только на основании отдельного согласия и договора.

Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, договором об образовании и иными локальными нормативными актами Автошколы.
9. Положение вступает в силу со дня утверждения и действует до принятия новой редакции или его отмены.
10. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом генерального директора Автошколы.
11. Если отдельные положения настоящего локального нормативного акта противоречат законодательству Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.